
Ética y recolección de datos

CI0131 Diseño de Experimentos

Ignacio Díaz Oreiro



Agradecimiento a la profesora Dra. Kryscia Ramírez Benavides, por facilitar material usado como base en esta presentación.

Ética en la recolección de datos

- En el momento de conseguir los datos para un experimento o estudio observacional debemos tomar en consideración la **procedencia** de los datos.
- No todos los datos son iguales. Algunos tipos de datos requieren de **consideraciones** especiales.
- Su consecución y manejo tiene requerimientos particulares.
- Por ejemplo: se quieren usar imágenes humanas para un proyecto en el que se construirá un clasificador que, a partir de las imágenes de las caras de pacientes buscará determinar si una persona tiene autismo o no.

¿Ética o Moral?

- ¿En qué difieren la ética y la moral?
- ¿Por qué hablamos de la ética y no de moral en la recolección y manejo de datos?

¿Ética o Moral?

- En contexto filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados.
- La **ética** está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad.
- La **moral** son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad.
- Ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta de las personas, determinando su carácter, altruismo y virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad.

¿Ética o Moral?

- La palabra **ética** viene del griego *ethos* que significa 'forma de ser' o 'carácter'.
- La ética estudia los principios que deben regir la conducta humana al tratar de explicar las reglas morales de manera racional, fundamentada, científica y teórica.
- Se puede decir que la ética es, en este sentido, una **teorización** de la moral.
- Aunque normalmente la ética **respalda** o justifica las prácticas morales, otras veces parece entrar en **contradicción** con éstas.

¿Ética o Moral?

- En cualquier cultura se nos enseña que, al relacionamos con personas, debemos tratarlas con respeto, especialmente al conocerlas. Es decir, usar un lenguaje adecuado a la situación y un tono afable, y evitar confrontaciones innecesarias.
- El respeto al otro es un principio fundamental de la ética. No está subordinado a ningún contexto cultural, sino que se debe practicar ante todo tipo de persona sin discriminación de origen, raza, sexo, orientación o religión.
- La **ética**, por lo tanto, no discrimina de acuerdo con el universo de usos y costumbres.

¿Ética o Moral?

- La palabra **moral** deriva de la palabra latina *morālis*, que significa ‘relativo a las costumbres’.
- Por lo tanto, se define como expresiones del comportamiento basadas en los **valores y tradiciones** de una **sociedad**.
- Es el conjunto de reglas que se aplican en la vida cotidiana, y guían a cada individuo, orientando sus acciones y sus juicios sobre lo que es correcto o incorrecto, dentro de una escala de valores compartida por el grupo social.

¿Ética o Moral?

Asunto	Ética	Moral
Concepto	Teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana.	Se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores.
Carácter	Es una disciplina normativa.	Es una disciplina descriptiva.
Fundamento	Se funda en la reflexión individual.	Se basa en la costumbre social.
Método	Reflexión.	Imposición (normas y costumbres).
Alcance en el tiempo	Pretende construir valores absolutos, universales e imperecederos.	Sus valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo con la época y a la ideología dominante.

¿Ética o Moral?

- La ética es universal, la moral no.
- La moral se ve influenciada por el contexto socio-cultural (tradiciones religiosas, orden social, ideologías), la ética no.
- La moral está definida por la cultura y va a variar. La ética es inmutable.

Ética en la recolección de datos

- Como la ética es universal e inmutable, los **principios éticos** de respeto a la **dignidad** humana deben aplicar en manejo y recolección de datos.
- Por eso se habla de ética en la recolección de datos, para que sea aplicable a todas las personas sin discriminación.

Consideraciones éticas en la recolección de datos

- Al recolectar, almacenar o compartir datos se deben aplicar prácticas éticas y esto tiene un peso significativo.
- Esto incluye la obtención de **consentimientos informados**, la manera de **almacenar** datos de forma segura y de obtener permisos para usar o compartir estos datos.

Consideraciones éticas en la recolección de datos

Consentimiento informado

- Se refiere a un consentimiento por escrito.
- Se suministra a los participantes en actividades de evaluación o experimentos en donde se recolecte información privada.
- Los recolectores de datos tienen el mandato de que los participantes conozcan y comprendan esta información y que brinden un consentimiento informado de su participación.

Consentimiento informado

El consentimiento informado describe:

- Los objetivos de análisis o de la actividad
- Por qué se recopilan los datos
- De quién se recolectan
- Cómo se recopilan
- Cómo se almacenarán los datos
- Durante cuánto tiempo se almacenarán
- Quién almacenará los datos
- Quién tendrá acceso

Consentimiento informado

- **Transparencia** total: Asegurarse de que las participantes entiendan completamente los riesgos y beneficios potenciales de participar en el estudio. Esto incluye explicar claramente si se trata de un tratamiento experimental y si puede haber resultados desconocidos o incluso riesgos.
- Capacidad de **decisión libre**: Las personas deben tener la libertad de decidir sin presiones, sabiendo que su decisión no va a afectar la calidad del tratamiento estándar disponible.

Confidencialidad y anonimato

- Mantener los datos **confidenciales** se refiere a no hacer pública la conexión entre estos datos y el individuo determinado al que corresponden.
- El mejor ejemplo son los registros médicos.
- Datos **anónimos** significan que no se pueden rastrear a un individuo en particular.
- Siempre debe asegurarse que los participantes sepan si la información que proporcionan es confidencial o anónima y cómo se realizará este proceso.

Balance riesgo / beneficio

- **Evaluación de riesgos:** Los investigadores deben realizar una cuidadosa evaluación de los posibles riesgos en comparación con los beneficios potenciales.
- **Beneficio potencial claro:** En un experimento, debe haber suficiente evidencia de seguridad y eficacia preliminar para justificar el uso de medicamentos o tratamientos que se deban aplicar a los participantes.

Dignidad humana

- **Respeto por la dignidad:** Los participantes podrían estar en una situación vulnerable, por ejemplo si se trata de aplicar un medicamento.
- Esto implica empatía en la forma en que se comunican los posibles resultados y respeto por su autonomía en las decisiones de tratamiento.
- **Calidad de vida:** En caso de medicamentos, se debe evaluar cómo se afectaría la calidad de vida de los participantes, considerando el bienestar emocional, físico y social.

Transparencia de resultados

- **Comunicación continua:** Los participantes deben ser informadas durante el estudio sobre cualquier nuevo hallazgo, positivo o negativo, para que puedan tomar decisiones informadas sobre su participación continua.
- **Acceso equitativo al tratamiento:** En el caso de detener el estudio por resultados favorables, se debe garantizar que los participantes del grupo de control tengan acceso inmediato al nuevo tratamiento, para que ningún participante esté en desventaja.

Supervisión ética

- **Revisión por un comité de ética:** Estudios con riesgos importantes deben estar bajo la supervisión constante de un comité de ética, que evalúe periódicamente el progreso y los riesgos, asegurando que los derechos y el bienestar de los participantes estén protegidos.
- **Opción de abandonar el estudio:** Los participantes deben tener la opción de retirarse de un estudio en cualquier momento sin consecuencias negativas, lo que refuerza su autonomía.

Compensación ética

- ¿Cómo se puede remediar o mitigar de manera justa y moral el daño sufrido por los participantes de un experimento?
- En términos de ética, no solo se trata de compensar económicamente a los afectados, sino de hacerlo de manera que refleje un verdadero reconocimiento de la responsabilidad del investigador o de la institución.
- Debe buscarse restaurar, en la medida de lo posible, el bienestar de la persona.

Compensación ética

- Atención médica gratuita o de por vida para las personas que hayan sufrido efectos adversos.
- Rehabilitación **psicológica** o emocional, si el daño ha sido psicológico o emocional.
- Compensación económica adecuada que cubra daños como la pérdida de **calidad de vida** o la incapacidad para trabajar.

Compensación ética

- Revisión de **procedimientos** y cambios en las políticas de investigación para evitar que un daño similar vuelva a ocurrir en el futuro.
- **Disculpas** públicas o privadas que reconozcan la responsabilidad y respeten la dignidad del afectado.

Consideraciones éticas en la recolección de datos

En Costa Rica

- En nuestro país las instituciones públicas cuentan con entes denominados Comités Éticos Científicos (CEC), y en las empresas privadas deben existir entes similares.
- Esto se fundamenta en que las personas que deseen realizar cualquier trabajo con datos sensibles deben seguir el ‘Reglamento General de Investigaciones Biomédicas de la CCSS’.

Consideraciones éticas en la recolección de datos

En Costa Rica

- Existe también el Consejo Nacional de Investigación en Salud (CONIS), adscrito al ministerio de Salud, cuya visión es:
 - *Ser una autoridad reconocida a nivel nacional e internacional por garantizar el desarrollo de la investigación biomédica de alto valor social y calidad **ética** y científica para la protección de la vida y la salud de la población, así como el **bienestar** y la **dignidad** de las personas que participen en las investigaciones biomédicas.*

Consideraciones éticas en la recolección de datos

En Costa Rica

- El CONIS indica que todo proyecto que haga uso de datos **sensibles** debe pasar por CEC.
- El CEC debe aprobar, rechazar o dar recomendaciones al proyecto.
- El investigador debe proporcionar a los participantes el **formulario** de consentimiento informado en que indica el motivo de la consecución de los datos, el uso que se hará de éstos, el análisis que se llevarán a cabo y las personas involucradas en la iniciativa.
- El formulario debe ser accesible, será leído y explicado como parte del proceso de recolección de datos.

Consideraciones éticas en la recolección de datos

Transferencia de material y datos

- En algunos casos la información sensible debe ser transferida entre instituciones.
- Para esto existen MTA (*material transfer agreements*) y su contraparte para datos (DTA, *data transfer agreements*)
- Estos son compromisos entre instituciones con respecto de:
 - Consecución de los materiales.
 - Uso de los materiales en investigación.
 - Manejo de la propiedad intelectual asociada al material (productos generados).
 - Pertenencia del material y los datos.

Consideraciones éticas en la recolección de datos

Transferencia de material y datos

- Estos acuerdos permiten que exista transparencia en las investigaciones internacionales.
- Es el fundamento para que la ética no tenga fronteras.
- Al ser un contrato o acuerdo vincula a las instituciones con los lineamientos legales del uso de datos o del material.

Ejemplo

- Se desea utilizar imágenes de personas con autismo para construir un clasificador basado en aprendizaje profundo (CNN) que permita discriminar si una persona cae dentro del espectro autista o no.
- El médico que les pide esta investigación trabaja en un hospital donde un psiquiatra amigo de él tiene un proyecto de discapacidades del desarrollo causadas por diferencias en el cerebro.
- El psiquiatra le va a dar al médico acceso a las fotos, quien se las va a dar a usted para que haga el clasificador. ¿Es esto ético?

REFERENCIAS

- Ética y Moral. En: Significados.com. Disponible en <https://www.significados.com/etica-y-moral/>
Consultado: 23 de junio de 2025.
- Consejo Nacional de Investigación en Salud.
Disponible en <https://www.ministeriodesalud.go.cr/conis/>
Consultado: 23 de junio de 2025.